

## 第五章 合同法律制度

## 目录

- 01. 合同概述
- 02. 合同的订立
- 03. 合同的履行
- 04. 合同的消灭
- 05. 典型合同

## 第一单元 合同概述

## 一. 民法典合同编的适用范围

| 对象                          |                  | 是否适用民法典合同编的规定 |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| 民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议（合同） |                  | 适用本编的规定       |
| 政府机关作为平等的主体与对方签订合同          |                  | 适用本编的规定       |
| 劳动合同                        |                  | 不适用本编的规定      |
| 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议          | 存在有关该身份关系的法律规定   | 不适用本编的规定      |
|                             | 并不存在有关该身份关系的法律规定 | 根据性质参照适用本编的规定 |

## 二. 合同的分类

## 1. 基本规定

| 分类标准                                      | 分类              | 举例                             | 备注                                     |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 法律上是否规定合同名称及具体规则                          | 有名合同<br>(典型合同)  | 买卖合同                           | —                                      |
|                                           | 无名合同<br>(非典型合同) | 借用合同                           | 适用本编通则的规定, 并可以参照适用本编典型合同或其他法律最相类似合同的规定 |
| 除了需要双方当事人意思表示一致外, 是否还需实际交付标的物或者完成其他给付才能成立 | 实践合同            | 保管合同、定金合同、自然人之间的借款合同           | “保定自借”                                 |
|                                           | 诺成合同            | 其他合同                           | —                                      |
| 法律、法规或当事人约定是否要求具备特定形式和手续                  | 要式合同            | 融资租赁合同、建设工程合同、技术开发合同、担保合同、借款合同 | 要式法律行为                                 |
|                                           | 不要式合同           | 自然人之间的借款合同、赠与合同                | 非要式法律行为                                |
| 双方当事人是否互                                  | 单务合同            | 赠与合同、保证合同                      | —                                      |

|              |      |                    |                  |
|--------------|------|--------------------|------------------|
| 负给付义务        | 双务合同 | 买卖合同、租赁合同          | —                |
| 合同相互间的主从关系   | 主合同  | A 借款合同             | 主法律行为            |
|              | 从合同  | A 借款合同的担保合同        | 从法律行为            |
| 是否以订立另一合同为内容 | 预约合同 | 商品房认购书等            | 当事人约定将来订立一定合同的合同 |
|              | 本约合同 | 因商品房认购书而签订的商品房买卖合同 | 依据预约合同将来应当订立的合同  |

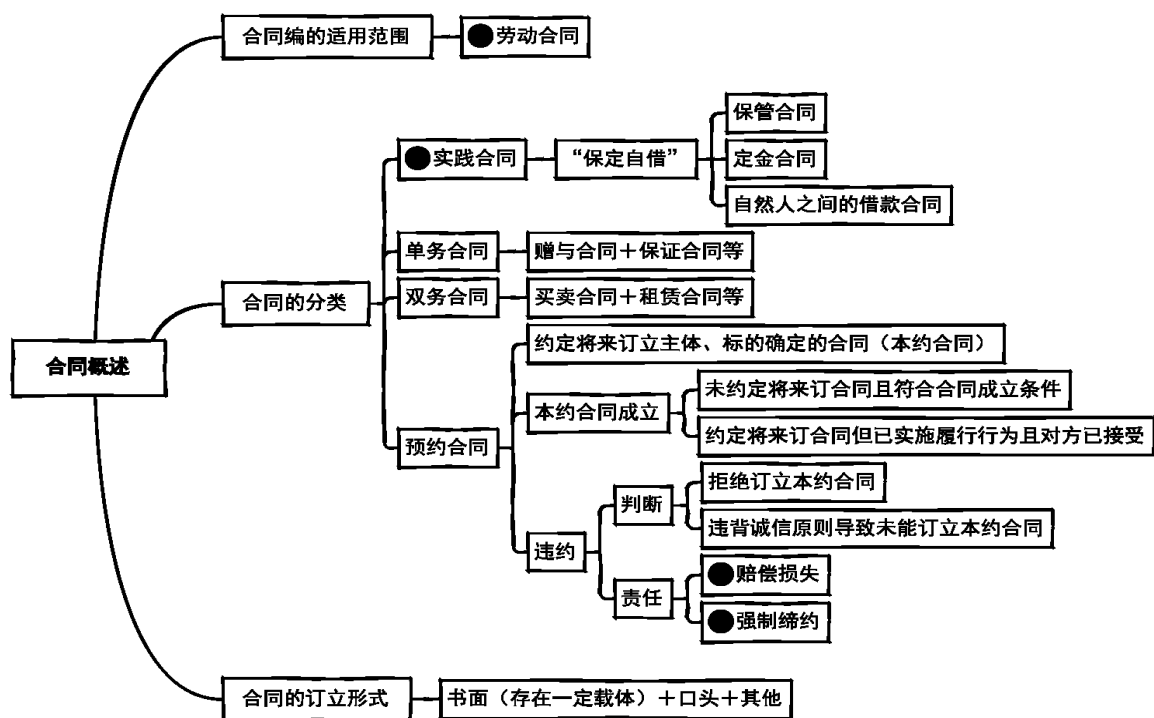
## 2. 关于“预约合同”的司法解释

|                |                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 预约合同成立需同时满足的条件 | 1                                                                                                                                                                | 当事人以认购书、订购书、预订书等形式 <b>约定</b> 在将来一定期限内订立合同 <b>或者</b> 为 <b>担保在将来一定期限内订立合同</b> 交付了定金 |
|                | 2                                                                                                                                                                | 能够确定将来所要订立合同的 <b>主体、标的</b> 等内容                                                    |
| 预约合同不成立        | 1                                                                                                                                                                | 当事人通过签订意向书或者备忘录等方式，仅表达交易的意向， <b>未约定在将来一定期限内订立合同</b>                               |
|                | 2                                                                                                                                                                | 虽然有约定但是 <b>难以确定</b> 将来所要订立合同的 <b>主体、标的</b> 等内容，一方主张预约合同成立的，人民法院不予支持               |
| 本约合同成立         | 当事人订立的认购书、订购书、预订书等已就合同标的、数量、价款或报酬等主要内容达成合意， <b>符合合同成立条件，未明确约定在将来一定期限内另行订立合同</b> ，或虽然有约定但是当事人一方 <b>已实施履行行为且对方接受的</b>                                              |                                                                                   |
| 违反预约合同的判断      | 1                                                                                                                                                                | 当事人一方 <b>拒绝</b> 订立本约合同                                                            |
|                | 2                                                                                                                                                                | 在磋商订立本约合同时 <b>违背诚信原则</b> 导致未能订立本约合同                                               |
|                | 人民法院认定当事人一方在磋商订立本约合同时是否违背诚信原则，应当综合考虑该当事人在磋商时提出的条件是否明显背离预约合同约定的内容以及 <b>是否已尽合理努力进行协商</b> 等因素                                                                       |                                                                                   |
| 违反预约合同的违约责任    | 预约合同生效后，当事人一方不履行订立本约合同的义务，对方请求其 <b>赔偿</b> 因此造成的 <b>损失</b> 的，人民法院依法予以支持。前述损失赔偿，当事人有约定的，按约定；没有约定的，人民法院应综合考虑预约合同在内容上的完备程度及订立本约合同的条件的成就程度等因素酌定，但 <b>不得请求强制履行缔约义务</b> |                                                                                   |

## 三. 合同的订立形式

|      |                                                        |                                               |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 订立形式 | 具体规定                                                   |                                               |
| 书面形式 | 是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和 <b>电子邮件</b> ）等形式订立的合同 |                                               |
| 口头形式 | 是指当事人双方以交谈方式订立的合同                                      |                                               |
| 其他形式 | 推定形式                                                   | 是指由特定行为推知当事人意思而订立的合同                          |
|      | 沉默形式                                                   | 是指当有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，将沉默视为意思表示而订立的合同 |

## 本单元总结



## 精学细练

【单选题】下列各项中，属于《民法典》合同编调整范围的是（ ）。(2019 年)

- A. 陈某与张某签订的收养协议
- B. 赵某与乙公司签订的租赁合同
- C. 王某与钱某签订的子女监护权协议
- D. 甲公司与李某签订的劳动合同

【答案】B

【解析】婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定，没有规定的，可以根据其性质参照适用《民法典》合同编规定。选项 A、C 不当选。我国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间，国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者之间，依法订立、履行、变更解除或终止劳动合同，适用《劳动合同法》，选项 D 不当选。

【多选题】下列合同中，属于诺成合同的有（ ）。(2022 年)

- A. 郑某与王某之间的借款合同
- B. 周某与吴某之间的赠与合同
- C. 孙某与李某之间的租赁合同
- D. 赵某与钱某之间的买卖合同

【答案】BCD

【解析】(1) 诺成合同是指当事人的意思表示一致即成立的合同如买卖合同、租赁合同。现实生活中，绝大多数合同为诺成合同，选项 C、D 当选。(2) 实践合同，又称要物合同，是指除当事人的意思表示一致以外，尚须交付标的物或完成其他给付才能成立的合同，如自然人之间的借贷合同、定金合同，选项 A 不当选。(3) 赠与合同是一种诺成、单务、无偿合同，选项 B 当选。

【判断题】当事人一方未按照约定履行预约合同约定的订立合同义务的，另一方可以请求其承担预约合同的违约责任。（ ）（2023 年）

【答案】√

【解析】当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。本题表述正确。

【判断题】王某与吴某通过电子邮件签订的化妆品买卖合同属于书面形式的合同。（ ）

【答案】√

【解析】以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

## 第二单元 合同的订立

### 本单元框架结构

|   | 知识点      | 考频 |
|---|----------|----|
| 1 | 合同订立的程序  | 极高 |
| 2 | 合同的成立与生效 | 一般 |
| 3 | 格式条款     | 一般 |

### 知识点 1：合同订立的程序

#### 一. 四组重要概念

##### 1. 概述

|       | 概念                                                                | 备注                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 要约邀请  | 希望他人向自己发出要约的表示（“勾引他人找自己订合同”）                                      | 不具有法律约束力，受邀请一方接受邀请后，邀请方即便不履行邀请内容也不需要承担违约责任                                                                              |
| 要约    | 向他人发出希望与对方订立合同的意思表示（“找他人订合同”）                                     | 发出要约的一方为要约人，接收要约的一方为受要约人；要约的内容应当具体明确（主体、标的、数量）；要约内容需表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束，即要约具有法律约束力，受要约人作出承诺后，要约人如果不履行要约的内容，需要承担违约责任 |
| 承诺    | 受要约人向要约人作出的同意要约的意思表示（“答应与他人订合同”）                                  | 受要约人作出的承诺内容若与要约的内容一致，则合同成立                                                                                              |
| 实质性变更 | 受要约人对要约中的重要内容作出变更。该重要内容包括标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等 | 实质性变更的目的在于拒绝要约人发出的要约，同时反向向原要约人发出新要约，因此也称为反要约                                                                            |

[案例 5.1]

| 情形 |                           | 要约邀请 | 要约 | 实质性变更 | 承诺 |
|----|---------------------------|------|----|-------|----|
| 甲  | 盒饭、冒菜和烧烤，吃了考试难不倒          | √    |    |       |    |
| 乙  | 老板，给我煮一份冒菜                |      | √  |       |    |
| 甲  | 1 好的                      |      |    |       | √  |
|    | 2 不好意思，冒菜卖完了，只剩一份盒饭了，你看要吗 |      |    | √     |    |

## 2. 要约与要约邀请的区分

| 资料                                     | 界定                      |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法以及基金招募说明书 | 一定是要约邀请                 |
| 悬赏广告                                   | 一定是要约<br>(要约可以向不特定的人发出) |
| 商业广告                                   | 要约邀请或要约                 |

[图示]

| 菜单           |     |
|--------------|-----|
| 小炒黄牛肉        | 28元 |
| 土豆丝 (青椒 胡萝卜) | 12元 |
| 油爆双花         | 28元 |
| 香菇青菜         | 16元 |
| 辣炒花蛤         | 26元 |
| 木耳山药         | 16元 |
| 响油鳝片         | 38元 |
| 面煎青椒         | 16元 |
| 孜然羊肉         | 32元 |
| 青菜老豆腐        | 16元 |
| 糖醋锅巴鱼        | 28元 |
| 海鲜羹蛋         | 16元 |
| 酒香红烧肉        | 38元 |
| 芦笋香干         | 18元 |
| 脆皮排骨         | 48元 |
| 铁板土豆片        | 26元 |
| 大煮干丝         | 18元 |
| 水晶虾饺         | 28元 |

**艺术品拍卖公告**

为纪念天津滨海新区开发40周年，天津港集团、人民日报社新闻战线、中国保利艺术拍卖有限公司隆重推出“传承与创新——中国当代名家大师精品力作艺术品拍卖会”。包括名家字画、紫砂壶、陶瓷、木雕、玉雕、玛瑙等精品。

拍卖时间：2012年8月6日 上午8:30-12:00 紫砂壶、陶瓷、下午13:30-17:00综合艺术品

拍卖地点：天津港展览馆四楼多功能报告厅

预展时间：2012年7月27日-2012年8月7日

预展地点：天津港展览馆四楼艺术展厅

网络预展：中国保利艺术网

咨询电话：022-2560599 4000327890

本次所拍艺术品的竞买保证金为1万元（1万元以下标的为2千元），有意竞买者请携带本人身份证及有效证件到天津港展览馆办理竞买登记手续。欢迎各位人士垂询！

**招标公告**

本单位欲对华西都市报出版大楼进行网络综合布线，请有意单位在10月13日、14日、15日联系领取标书。

时 间：上午：9:00—12:00  
下午：14:30—18:00

地 址：成都市红星路二段70号

电 话：86969008

联系人：曾小姐

华西都市报  
2008年10月13日

**同方环境**  
TONGFANG ENVIRONMENT

同方环境股份有限公司  
(北京市海淀区五道口1号18层28层)

首次公开发行股票(A股)招股说明书  
(申报稿)

本公司招股说明书摘要经中国证监会备案，本招股说明书(申报稿)不具申报效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。



## [案例 5.2]

魅力女孩一代羊胎素本周六促销，价格为2 500元/针，随到随打，数量不限，该广告属于要约还是要约邀请？

阳光男孩二代水光针本周日促销，价格为1 500元/针，欲打从速，仅限10针，该广告属于要约还是要约邀请？

## 二. 要约的细化规定

1. 要约的作出方式与生效时间（原则：**到达主义**）

| 作出方式  |             | 具体规定                  |                           | 提示                                                                  |
|-------|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 对话方式  |             | 受要约人 <b>知道</b> 其内容时生效 |                           | “到达脑袋里”                                                             |
| 非对话方式 | 数据电文方式（电邮等） | 是否指定特定系统              | 生效时间（另有约定，从其约定）           | 受要约人不知情的情况下，要约人“乱发要约到某个系统”，不直接认定为到达，该种情况下，以对方 <b>知悉到达的时间</b> 作为到达时间 |
|       |             | 是                     | 数据电文进入到受要约人的 <b>特定</b> 系统 |                                                                     |
|       |             | 否                     | 数据电文进入到受要约人的 <b>任一</b> 系统 |                                                                     |
|       | 其他方式（信件等）   | <b>到达</b> 受要约人时生效     |                           | 不要求受要约人必须亲自收到或知悉，只要送达受要约人 <b>能接触到的地址、住所或其他空间</b> 即为到达，如信箱/收发室等      |

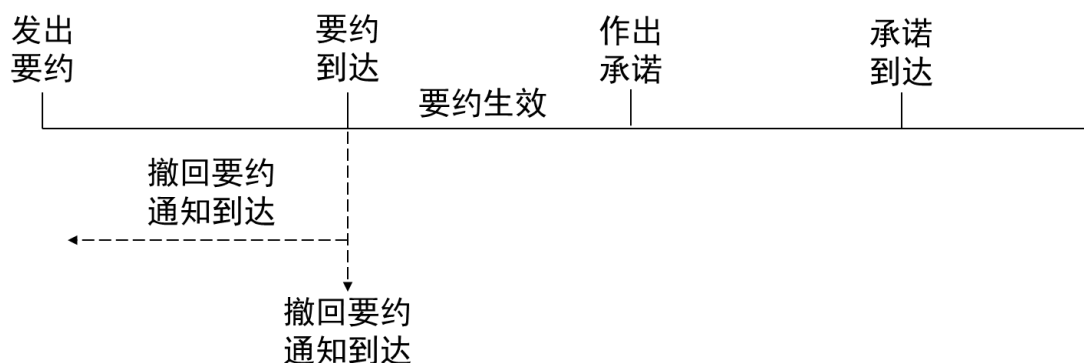
## 2. 要约的撤回与撤销

## (1) 概述

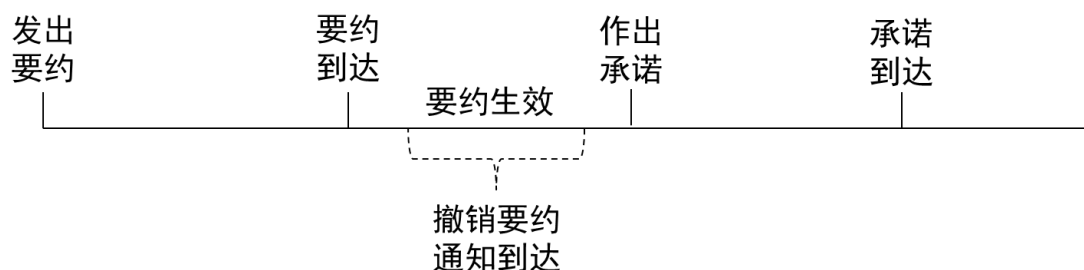
| 情形            | 效果      | 如何撤回/撤销                                           |                                           |
|---------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 要约的 <b>撤回</b> | 阻止要约生效  | <b>撤回要约的通知</b> 应当在要约 <b>到达受要约人之前或与要约同时到达</b> 受要约人 |                                           |
| 要约的 <b>撤销</b> | 消除要约的效力 | 以对话方式作出的要约                                        | 撤销要约的意思表示内容应当在 <b>受要约人作出承诺之前</b> 为受要约人所知道 |
|               |         | 非对话方式作出的要约                                        | 撤销要约的意思表示内容应当在 <b>受要约人作出承诺之前</b> 到达受要约人   |



[图示 要约的撤回]



[图示 要约的撤销]



(2) 不得撤销的要约

|   | 具体情形                                                 |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | 确定了 <b>承诺期限</b> 的要约                                  |
| 2 | 明示 <b>不可撤销</b> 的要约                                   |
| 3 | 受要约人 <b>有理由认为</b> 要约是不可撤销的，并 <b>已经为履行合同做了合理的准备工作</b> |

3. 要约的失效的情形（有效要约→无效要约）

|   | 具体情形                               | 提示                     |
|---|------------------------------------|------------------------|
| 1 | 要约被依法 <b>撤销</b>                    | <b>撤回要约不属于</b> 要约失效的情形 |
| 2 | 要约被 <b>拒绝</b>                      |                        |
| 3 | 承诺期限 <b>届满</b> ，受要约人 <b>未作出承诺</b>  |                        |
| 4 | 受要约人对要约 <b>内容</b> 作出了 <b>实质性变更</b> |                        |

三. 承诺的细化规定

1. 承诺应当满足的要求

| 要求   | 具体规定                              |                                                                                          |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体要求 | 由 <b>受要约人</b> 向 <b>要约人</b> 作出     |                                                                                          |
| 内容要求 | <b>必须与要约的内容一致</b>                 | 不得对要约的内容作出实质性变更<br>受要约人对要约进行非实质性变更的，除要约人及时表示反对或要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准 |
| 期限要求 | 必须在 <b>承诺期限</b> 内作出并 <b>到达要约人</b> |                                                                                          |

## 2. 承诺的作出方式与生效时间

| 作出方式                                   | 具体规定                            |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| 通知方式<br>(口头/书面)                        | 承诺 <b>到达</b> 要约人时生效             |
| 非通知方式<br>(行为/特定方式)                     | 根据交易习惯或要约的要求 <b>作出承诺的行为</b> 时生效 |
| <b>承诺生效时合同成立</b> ，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外 |                                 |

## 3. 承诺的期限

| 承诺应当在要约 <b>确定的期限内</b> 到达要约人，要约 <b>没有确定承诺期限</b> 的，承诺应当依照下列规定到达 |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 要约的作出方式                                                       | 作出承诺的期限                             |
| 对话方式                                                          | 应当 <b>即时</b> 作出承诺，未即时作出的，视为拒绝（要约失效） |
| 非对话方式                                                         | 承诺应当在 <b>合理</b> 期限内到达               |

## 4. 承诺期限的起算点

| 要约的作出方式              | 起算点                                        |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 信件                   | 载明了日期<br>自信件 <b>载明</b> 的日期开始计算             |
|                      | 未载明日期<br>自 <b>投寄</b> 该信件的 <b>邮戳</b> 日期开始计算 |
| 电报                   | 有交发日期<br>自电报 <b>交发</b> 之日开始计算              |
| 电话、传真、电子邮件等快速通讯方式作出的 | 自要约 <b>到达</b> 受要约人时开始计算                    |

## [案例 5.3]

魅力女孩一代羊胎素本周六促销，价格为2 500元/针，随到随打，数量不限。  
2025年6月6日

阳光男孩二代羊胎素本周六促销，价格为2 500元/针，随到随打，数量不限。  
看投寄邮戳的日期

## 5. 承诺超期到达的法律后果

| 超期类型 | 超期原因                                                            | 法律后果                    |                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|      |                                                                 | 一般<br>(含 <b>要约人沉默</b> ) | 要约人表态               |
| 必然超期 | 受要约人 <b>超过承诺期限发出</b> 承诺或受要约人在承诺期限内发出承诺，按照 <b>通常情形不能及时到达</b> 要约人 | 视为 <b>新要约</b>           | 表示接受<br><b>承诺有效</b> |
| 偶然   | 受要约人在承诺期限内发出承诺，按照 <b>通常</b>                                     | 承诺有效                    | 表示拒绝                |

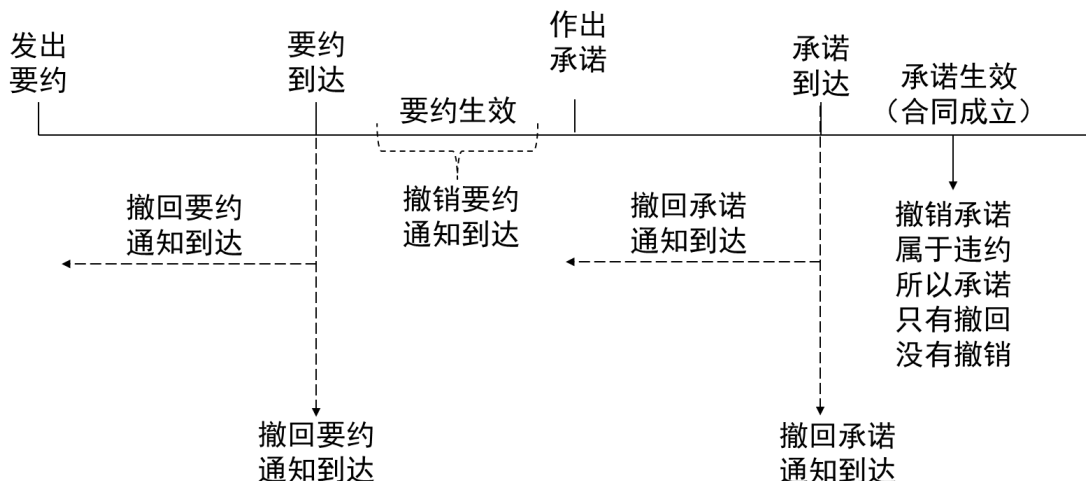


|    |                                     |      |
|----|-------------------------------------|------|
| 超期 | 情形能够及时到达要约人，但是因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限 | 承诺无效 |
|----|-------------------------------------|------|

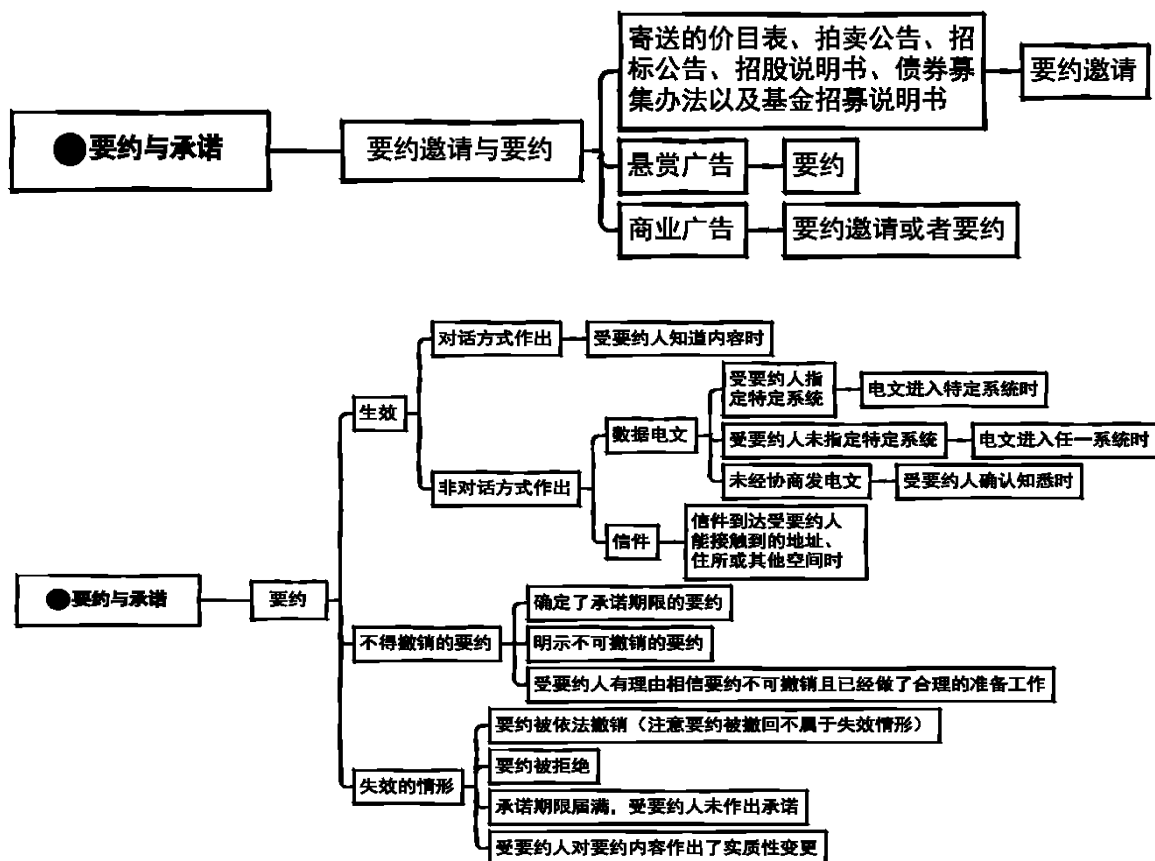
## 6. 承诺的撤回

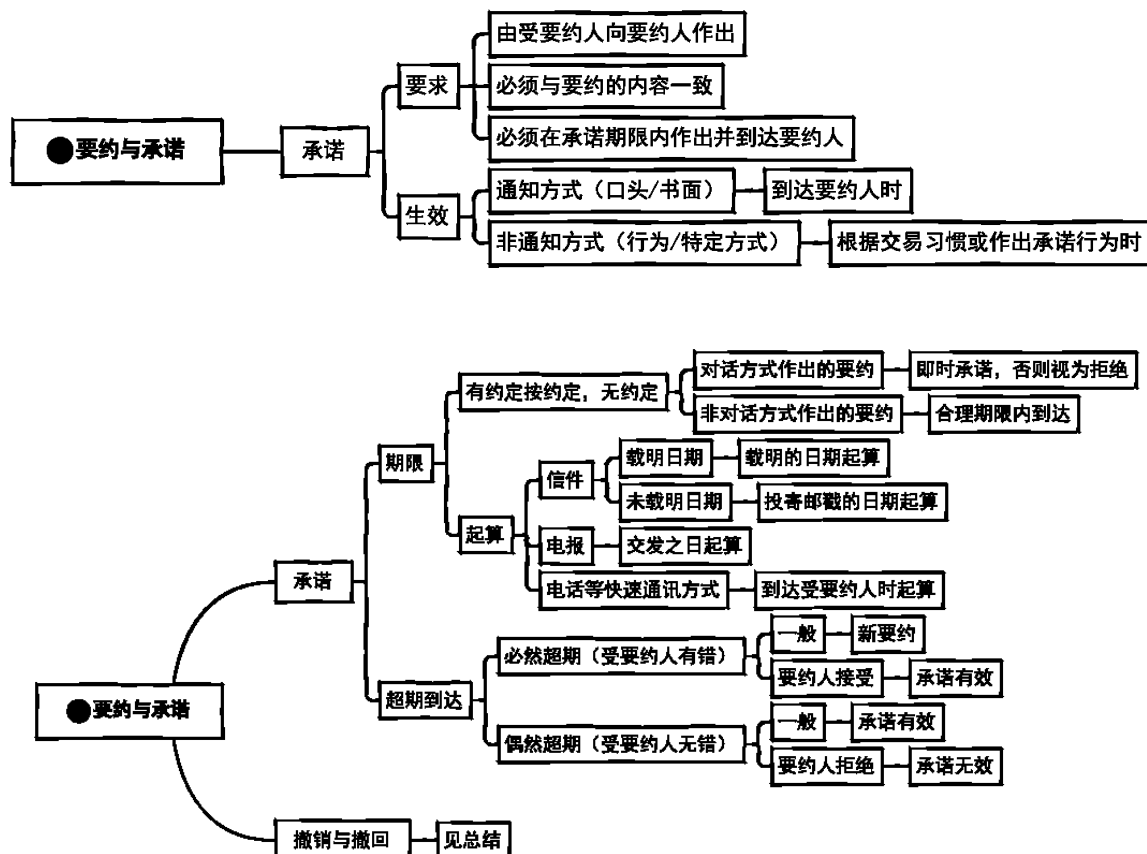
承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺到达要约人之前或者与承诺同时到达要约人。  
需要注意的是，当事人不得主张撤销承诺。

[总结 要约/承诺的撤回+要约的撤销]



## 本单元“知识点1”总结





### 精学细练

【多选题】下列意思表示中，属于要约邀请的有（ ）。(2024 年)

- A. 甲公司在报纸上发布的拍卖公告
- B. 乙公司向客户寄送价目表
- C. 丙公司发布的招股说明书
- D. 丁公司发布的符合要约条件的商业广告

【答案】ABC

【解析】拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请，选项 A、B、C 当选；商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约，选项 D 不当选。

【单选题】8 月 1 日，周某未与吴某协商，自行通过电子邮件向吴某的 QQ 邮箱发送一份要约；8 月 2 日，周某微信告知吴某此事，吴某回复“收到”；8 月 5 日，吴某拟登录该邮箱查阅，由于该邮箱已经 10 年不使用，吴某遗忘密码未能成功登录；8 月 8 日，吴某凭找回的登录密码登录邮箱阅读了该要约。该要约的生效时间是（ ）。

- A. 8 月 1 日
- B. 8 月 2 日
- C. 8 月 5 日
- D. 8 月 8 日

【答案】B

【解析】本题属于采用数据电文形式发出要约且收件人不知情、未指定系统接收的情形，

要约应自8月2日吴某知悉该电子邮件进入其邮箱时生效。

【单选题】甲公司向乙公司以信件的方式发出出售生产设备的要约，信封落款日期为2025年1月6日，发出日期为1月8日，到达乙公司注册住所的日期为1月10日，到达乙公司法定代表人手中的日期是1月11日，此要约的生效日期（ ）。(2025年)

- A. 1月10日
- B. 1月6日
- C. 1月8日
- D. 1月11日

【答案】A

【解析】以非对话方式作出的要约，自到达受要约人时生效。要约到达受要约人，并不是指要约一定实际送达到受要约人或者其代理人手中，要约只要送达到受要约人通常的地址、住所或者其他能够控制的现实或虚拟空间（如信箱或邮箱等），即为送达，选项A当选。

【单选题】甲公司拟购入一套大型生产设备。4月1日，甲公司向乙设备厂发出了一份详细的书面要约，并在要约中注明：请在4月20日前及时答复，在此期间我方将不更改前述内容或转购其他公司设备。该要约到达乙设备厂后，甲公司拟撤销该要约。有关该要约能否撤销的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该要约可以撤销，只要乙设备厂尚未发出承诺
- B. 该要约可以撤销，只要乙设备厂的承诺尚未到达甲公司
- C. 该要约可以撤销，只要乙设备厂尚未为履行合同做准备工作
- D. 该要约不得撤销，因为要约人以确定承诺期限的形式明示要约不可撤销

【答案】D

【解析】有下列情形之一的，要约不得撤销：

- (1) 确定了承诺期限的要约（选项D）；
- (2) 明示不可撤销的要约；
- (3) 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理的准备工作。

【多选题】甲公司以前邮政快递的形式向乙公司发出了一份购买100台空调的书面要约，下列情形中甲公司不得撤销要约的有（ ）。(2022年)

- A. 甲公司在要约中明示要约不可撤销
- B. 甲公司的要约已经到达乙公司法定地址，且乙公司尚未作出承诺
- C. 乙公司有理由认为要约不可撤销的，且已为履行合同做了合理准备工作
- D. 甲公司在要约中确定了承诺期限

【答案】ACD

【解析】有下列情形之一的，要约不得撤销：

- (1) 确定了承诺期限的要约（选项D）；
- (2) 明示不可撤销的要约（选项A）；
- (3) 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理的准备工作（选项C）。

【多选题】下列情形中，属于要约失效的有（ ）。（非标准题型）

- A. 承诺期限届满，受要约人未作出承诺
- B. 受要约人拒绝要约的通知到达要约人

- C. 受要约人对要约的内容作出实质性变更
- D. 要约人依法撤销要约
- E. 要约人依法撤回要约
- F. 在受要约人作出承诺后，要约人表示撤销要约

【答案】ABCD

【解析】有下列情形之一的，要约失效：

- (1) 要约被拒绝（选项 B）；
- (2) 要约被依法撤销（选项 D）；
- (3) 承诺期限届满，受要约人未作出承诺（选项 A）；
- (4) 受要约人对要约的内容作出实质性变更（选项 C）。

【单选题】6月1日，甲公司向乙公司发出一封信件，欲购买十件绣花窗帘，1000元一件。6月2日，乙公司收到了信件。6月3日，甲发出撤销要约的信件，结果因为天气原因6月5日才到达。6月4日乙回复甲称“只有印花窗帘，800元一件”。6月6日甲回复不购买该窗帘。甲发出要约的失效日期是（ ）。(2024年)

- A. 6月6日
- B. 6月3日
- C. 6月4日
- D. 6月5日

【答案】C

【解析】要约失效的情形包括：(1) 要约被拒绝；(2) 要约被依法撤销；(3) 承诺期限届满，受要约人未作出承诺；(4) 受要约人对要约的内容作出实质性变更。本题中，乙于6月4日对要约作出实质性变更，原要约失效。选项 C 当选。

【多选题】赵某有一台电脑，5月1日赵某向李某发出邮件称欲以8000元出售该电脑，5月3日李某回复称如果价格能降至7500元且能够送货上门则愿意购买，5月5日赵某复函称送货上门没有问题，但价格最低为7800元。5月7日李某复函表示同意。根据合同法律制度的规定，下列各项中属于要约的有（ ）。(2022年)

- A. 5月1日赵某的第一次发函
- B. 5月3日李某的第一次回函
- C. 5月5日赵某的第二次发函
- D. 5月7日李某的第二次回函

【答案】ABC

【解析】收到要约后，如果对要约内容的价格、数量等作了实质性变更，视为新要约。本题中，只有5月7日的回函为承诺，其余均为要约。选项 A、B、C 当选。

【多选题】张某向李某发出一份要约，表示愿意以1万元购买李某的限量版相机一部，如欲出售请在1个月内答复。针对该份要约的下列表述中，符合规定的有（ ）。(根据2024年考生回忆改编)

- A. 若李某在收到要约后1个月内未作出承诺的，该要约失效
- B. 若李某撤销要约的通知在李某做出承诺之前到达，则该要约被撤销
- C. 若李某回复该相机需要2万元才能出售，应当视为对张某要约的拒绝
- D. 若李某回复愿意出售，但必须签订书面合同，该回复为新要约

【答案】AC

【解析】选项 A：承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，要约失效；选项 B：确定了承诺期限的要约不可撤销；选项 C：对要约内容作出实质性变更是对原要约的拒绝；选项 D：合同订立的形式不属于对要约内容的实质性变更，不作为新要约对待。

【单选题】梁某在路上遇见同村的丁某，询问丁某是否愿意购买其某辆摩托车，价格 2000 元，丁某当场未答复，次日，丁某找到梁某表示同意以 2000 元的价格购买该摩托车，梁某告知丁某该摩托车已卖给邻村的林某，丁某表示同意以 2000 元的价格购买摩托车的意思是（ ）。(2020 年)

- A. 要约邀请
- B. 承诺
- C. 单方法律行为
- D. 要约

【答案】D

【解析】(1) 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示（寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书等，性质为要约邀请）。(2) 要约是希望与他人订立合同的意思表示。(3) 承诺是受要约人同意要约的意思表示。(4) 本题中，梁某作出要约，丁某未回复，丁某次日欲以 2000 元购买摩托车的行为属于要约。选项 D 当选。

【单选题】赵某以信件形式向钱某发出要约，信件未载明承诺开始日期，仅规定承诺期限为 15 天。7 月 4 日，赵某将信件交付邮局，邮局将信件加盖 7 月 5 日邮戳发出；7 月 7 日，信件送达受要约人钱某的信箱；钱某因出差，直至 7 月 15 日才阅读信件内容。该承诺期限的起算日为（ ）。

- A. 7 月 7 日
- B. 7 月 5 日
- C. 7 月 4 日
- D. 7 月 15 日

【答案】B

【解析】要约以信件作出的，承诺期限自信件载明的日期开始计算；信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期（7 月 5 日）开始计算。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于承诺的表述正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 承诺到达要约人后，可以撤销
- B. 承诺对要约的内容作出实质性变更的为新要约
- C. 承诺通知方式可以是口头的也可以是书面的
- D. 承诺通知到达要约人时生效

【答案】BCD

【解析】承诺可以撤回，不能撤销。承诺到达要约人后，不可以撤销。选项 A 不当选。

【单选题】2024 年 5 月 22 日，甲公司向乙公司发出一份要约，并注明最晚的承诺期限为 2024 年 6 月 10 日。乙公司于 2024 年 5 月 23 日收到要约，并于 2024 年 5 月 29 日回函承诺，由于投递错误，该承诺函件于 2024 年 6 月 12 日到达甲公司处。下列说法中，错误的是（ ）。(根据 2024 年考生回忆改编)

- A. 若甲公司撤回要约的通知在 5 月 23 日前到达乙公司，要约可撤回
- B. 若甲公司撤销要约的通知在 5 月 29 日前到达乙公司，要约可撤销

C. 乙公司回函表示同意按要约条件购买钢材构成承诺

D. 若甲公司及时通知乙公司其承诺超过其期限不接受该承诺, 乙公司承诺无效

【答案】B

【解析】确定了承诺期限的要约不得撤销, 选项B错误。

## 知识点 2: 合同的成立与生效

### 一. 合同成立的时间

#### 1. 基本规定

**承诺生效时**合同成立, 但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

#### 2. 具体规定

| 合同的订立形式 | 合同成立的时间                                          |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 合同书     | 一般                                               | 当事人 <b>均签名、盖章或者按指印时</b> , 该合同成立                    |
|         | 实际履行原则                                           | 在签名、盖章或者按指印之前, <b>当事人一方已经履行主要义务, 对方接受时</b> , 该合同成立 |
| 确认书条款   | 合同要求签订确认书的, <b>签订确认书时</b> , 该合同成立                |                                                    |
| 网上购物(务) | 对方 <b>选择该商品或者服务并提交订单成功时</b> , 该合同成立。但是当事人另有约定的除外 |                                                    |

| 合同的订立形式 |                                                     | 合同成立的时间             | 当事人拒绝签订书面合同或者成交确认书                         |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 招标方式    |                                                     | 中标通知书 <b>到达中标人时</b> | 人民法院应当依据招标文件、投标文件、中标通知书、拍卖公告、竞买人的报价等确定合同内容 |
| 公开竞价方式  | 现场拍卖                                                | 拍卖师 <b>落槌时</b>      |                                            |
|         | 网络拍卖                                                | 电子交易 <b>系统确认时</b>   |                                            |
|         | 产权交易所等机构主持拍卖、挂牌交易, 其公布的拍卖公告、交易规则等文件公开确定了合同成立需要具备的条件 | <b>条件具备时</b>        |                                            |

### 二. 合同成立的地点

#### 1. 基本规定

| 当事人是否约定合同成立地点 | 合同成立的地点      |
|---------------|--------------|
| 是             | <b>约定</b> 地点 |
| 否             | 承诺生效的地点      |

#### 2. 具体规定

| 承诺的作出方式 | 合同成立的地点                               |
|---------|---------------------------------------|
| 合同书、确认书 | <b>最后一方</b> 签名、盖章或者按指印的地点             |
| 数据电文    | 承诺的收件人存在主营业地<br>收件人(要约人)的 <b>主营业地</b> |
|         | 承诺的收件人没有主营业地<br>收件人(要约人)的 <b>住所地</b>  |
| 要式合同    | <b>完成</b> 合同的约定形式或法定形式的地点             |



## 三. 缔约过失责任

## 1. 概述

|      |                                                                 |                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 概念   | 当事人在 <b>缔约</b> 过程中，因自己的过错导致合同不成立、无效或被撤销的，应对对方的 <b>损失</b> 承担赔偿责任 |                                                   |
| 典型表现 | 1                                                               | <b>假借</b> 订立合同， <b>恶意进行磋商</b>                     |
|      | 2                                                               | <b>故意隐瞒</b> 与订立合同有关的重要事实或者 <b>提供虚假</b> 情况         |
|      | 3                                                               | 当事人在订立合同过程中知悉的 <b>商业秘密</b> ，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用 |
|      | 4                                                               | 有其他 <b>违背诚信原则</b> 的行为                             |

## 2. 缔约过失责任 VS 违约责任

| 区别     | 缔约过失责任        | 违约责任        |
|--------|---------------|-------------|
| 适用对象不同 | 未成立、无效、被撤销的合同 | 生效合同        |
| 赔偿范围   | 信赖利益损失        | 直接损失+履行利益损失 |
| 赔偿损失大小 | 小             | 大           |

## 四. 合同的生效

## 1. 基本规定

依法成立的合同，自**成立时**生效，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

## 2. “报批合同”

|              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本规定         | 依法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的， <b>不影响</b> 合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方 <b>可以请求</b> 其承担违反该义务的责任                                                                                  |                                                                                                                              |
| 报批没有通过       | 负有报批义务的当事人已经办理申请批准等手续或者已经履行生效判决确定的报批义务， <b>批准机关</b> 决定不予批准，对方请求其承担赔偿责任的，人民法院不予支持。但是，因 <b>迟延履行</b> 报批义务等可归责于当事人的原因导致合同未获批准，对方请求赔偿因此受到的损失的，人民法院应当依据下列规定处理：有 <b>过错</b> 的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当 <b>各自</b> 承担相应的责任 |                                                                                                                              |
| 报批义务人不履行报批义务 | 1                                                                                                                                                                                                                  | 对方请求 <b>继续履行</b> 报批义务的，人民法院应予支持；人民法院判决当事人一方履行报批义务后，其 <b>仍不履行</b> ，对方可以 <b>主张解除合同并</b> 参照违反合同的违约责任 <b>请求</b> 其承担 <b>赔偿</b> 责任 |
|              | 2                                                                                                                                                                                                                  | 对方可以（直接） <b>主张解除合同并请求</b> 其承担违反报批义务的 <b>赔偿</b> 责任                                                                            |
|              | 3                                                                                                                                                                                                                  | <b>合同获得批准前</b> ，当事人一方起诉请求对方 <b>履行合同约定的主要义务</b> ，经释明后拒绝变更诉讼请求的，人民法院应当判决 <b>驳回其诉讼请求</b> ，但是不影响其另行提起诉讼                          |

## 知识点 3：格式条款

## 一. 概述

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | 格式条款是当事人为了 <b>重复使用</b> 而 <b>预先拟定</b> ，并在订立合同时 <b>未与对方协商</b> 的条款                         |
| 认定 | 合同条款 <b>符合</b> 上述（格式条款）定义，当事人仅以合同系依据合同示范文本制作或双方已经明确约定合同条款不属于格式条款为由主张该条款不是格式条款的，人民法院不予支持 |
|    | 从事经营活动的当事人一方 <b>仅以</b> 未实际重复使用为由主张其预先拟定且未与对方协商的合同条款不是格式条款的，人民法院不予支持。但有证据证明该条款不是为了重复     |

使用而预先拟定的除外

[图示]

## 第二章 保险责任

### 第五条 拖拉机损失保险：

（一）被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险拖拉机过程中，因下列原因造成保险拖拉机的损失，保险人负责赔偿：

1. 碰撞、倾覆、坠落；
2. 火灾、爆炸；
3. 外界物体坠落、倒塌；
4. 暴风、龙卷风；
5. 雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸；
6. 地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡；
7. 载运保险拖拉机的渡船遭受自然灾害（只限于有驾驶人员随车照料者）。

（二）发生保险事故时，被保险人为防止或者减少保险拖拉机的损失所支付的必要的、合理的施救费用，由保险人承担，最高不超过保险金额的数额。

### 第六条 第三者责任保险：

（一）被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险拖拉机过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或财产直接损毁，依法应当由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人负责赔偿。

（二）经保险人事先书面同意，被保险人因本条（一）所列原因给第三者造成损害而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或者诉讼费用以及其他费用，保险人负责赔偿；赔偿的数额在保险单载明的责任限额以外另行计算，最高不超过责任限额的30%。

## 第三章 责任免除

### 第七条 保险拖拉机的下列损失和费用，保险人不负责赔偿：

- （一）自然磨损、朽蚀、故障、轮胎单独损坏；
- （二）玻璃单独破碎、无明显碰撞痕迹的机身划痕；

## 二. 提示和说明义务

|        |                                                                                            |                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 要求     | 提供格式条款的一方应当采取合理的方式 <b>提示</b> 对方注意免除或者减轻其责任等与对方有 <b>重大利害关系</b> 的条款，按照对方的要求，对该条款予以 <b>说明</b> |                                                                                                                                          |
| 未履行的后果 | 格式条款的提供方未履行提示或说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的， <b>对方可以主张该条款不成为合同的内容</b>                     |                                                                                                                                          |
| 举证     | 提供格式条款的一方对其已经尽到提示义务或说明义务承担举证责任                                                             | 提供格式条款的一方在合同订立时采用通常 <b>足以引起对方注意</b> 的文字、符号、字体等明显标识，提示对方注意免除或者减轻其责任、排除或者限制对方权利等与对方有重大利害关系的异常条款的，人民法院可以认定其已经履行民法典第四百九十六条第二款规定的 <b>提示义务</b> |
|        |                                                                                            | 提供格式条款的一方按照对方的要求，就与对方有重大利害关系的异常条款的概念、内容及其法律后果以 <b>书面或口头</b> 形式向对方作出通常能够理解的解释说明的，人民法院可以认定其已经履行民法典第四百九十六条第二款规定的 <b>说明义务</b>                |
|        |                                                                                            | 对于通过互联网等信息网络订立的电子合同，提供格式条款的一方 <b>仅以</b> 采取了设置勾选、弹窗等方式为由主张其已经履行提示义务或者说明义务的，人民法院 <b>不予支持</b> ，但是其举证符合前两款规定的除外                              |

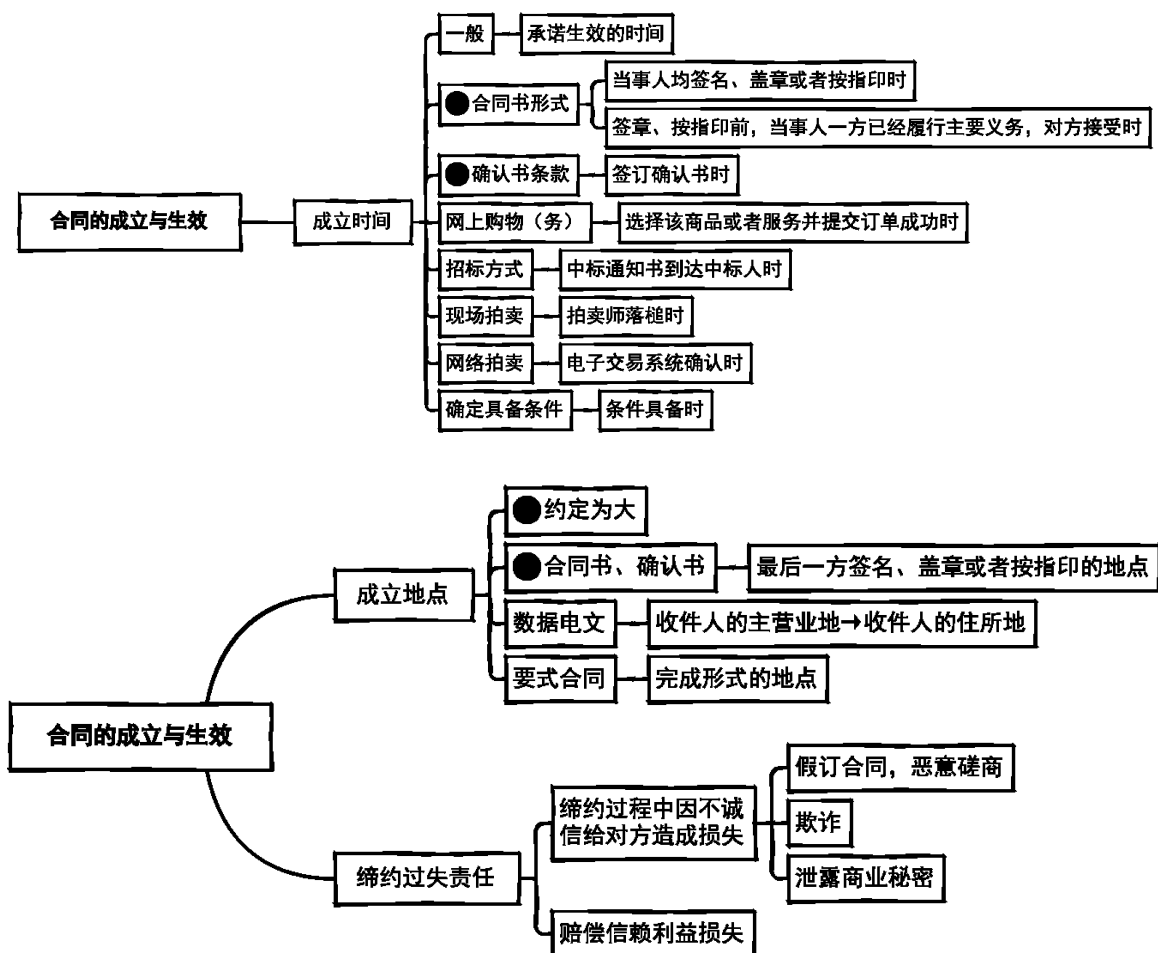
### 三. 对格式条款的解释

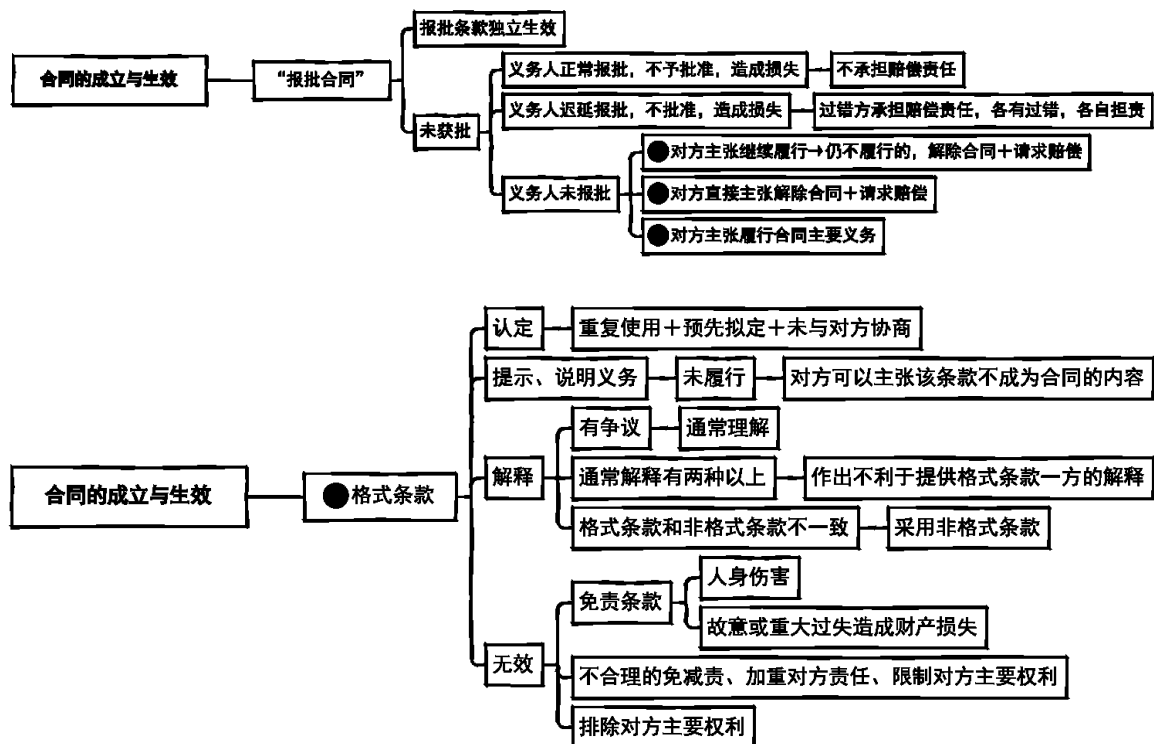
|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 对格式条款的理解发生争议   | 应当按照 <b>通常</b> 理解予以解释       |
| 通常解释有两种以上的     | 应当 <b>作出</b> 不利于提供格式条款一方的解释 |
| 格式条款与非格式条款不一致的 | 应当采用 <b>非格式条款</b>           |

### 四. 无效格式条款

|   | 具体规定                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 造成对方 <b>人身伤害</b> 的免责格式条款                                                      |
| 2 | 因 <b>故意或重大过失</b> 造成对方 <b>财产损失</b> 的免责格式条款                                     |
| 3 | 提供格式条款一方 <b>不合理地免除或减轻</b> 其责任、 <b>加重</b> 对方责任、 <b>限制</b> 对方 <b>主要</b> 权利的格式条款 |
| 4 | 提供格式条款一方 <b>排除</b> 对方 <b>主要</b> 权利的格式条款                                       |

### 本单元“知识点2”总结





### 精学细练

【单选题】甲、乙两公司以电子邮件的方式就一批钢材的买卖合同进行磋商，经过多轮邮件，乙公司在回复同意甲公司最后一处修改的电子邮件后认为，双方已经就买卖合同的各项细节达成一致，遂向甲公司发出钢材，但钢材到达甲公司处被拒收，甲公司提出在双方的往来邮件中一直有一条“达成买卖合同以最终书面签订确认书为准”，经查该条款一直存在，乙公司未予注意。有关本案的下列说法中，正确的是（ ）。

- A. 合同不成立，因为双方未最终签订确认书
- B. 合同不成立，因为法律不承认以电子邮件磋商是合同的订立方式
- C. 合同成立，因为乙公司已经履行了合同的主要义务
- D. 合同成立，因为双方已就买卖合同的各项细节达成一致

【答案】A

【解析】当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的，签订确认书时合同成立。

【单选题】甲、乙两公司拟签订一份书面买卖合同，甲公司签字盖章后尚未将书面合同邮寄给乙公司时，即接到乙公司按照合同约定发来的货物，甲公司经清点后将该批货物入库。次日将签字盖章后的书面合同发给乙公司。乙公司收到后，即在合同书上签字盖章。该合同成立的时间是（ ）。

- A. 甲公司签字盖章时
- B. 乙公司签字盖章时
- C. 甲公司接受乙公司发来的货物时
- D. 甲公司将签字盖章后的合同发给乙公司时

【答案】C

【解析】根据规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合

同成立，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务并且对方接受的，该合同成立。

【单选题】甲、乙在M市磋商拟定买卖合同，合同约定成立地为N市，甲于住所地P市完成合同的签名和盖章。之后乙于住所地Q市完成合同的签名和盖章，则合同的成立地点为（ ）。(2025年)

- A. M市
- B. N市
- C. P市
- D. Q市

【答案】B

【解析】当事人对合同的成立地点另有约定的，按照其约定。采用书面形式订立合同，合同约定的地点与实际签字或者盖章地点不符的，应当认定约定的地点为合同成立地点。本题中，合同约定成立地为N市，因此应按照该约定。选项B当选。

【单选题】赵某与钱某订立买卖合同，在A地磋商达成基本意向，形成合同文本后，赵某在B地签名并寄往C地，钱某在C地签名，合同约定的履行地点为D地。已知，当事人对合同成立地点未作约定。根据合同法律制度的规定，该买卖合同的成立地点为（ ）。(2022年)

- A. A地
- B. B地
- C. C地
- D. D地

【答案】C

【解析】本题属于对合同的成立地点未作约定且采用合同书形式订立合同的情形，以最后一方签名、盖章或者按指印的地点作为合同的成立地点。

【单选题】根据合同法律制度的规定，下列关于采用数据电文形式订立合同的表述中，不正确的是（ ）。(2021年)

- A. 以电子邮件等数据电文形式订立的合同，属于采用书面形式的合同
- B. 对通过电子邮件发出的要约，当事人未约定生效时间的，该要约自电子邮件发出时生效
- C. 采用数据电文形式订立合同，收件人没有主营业地的，收件人的住所地为合同成立的地点
- D. 当事人采用数据电文形式订立合同，在合同成立前要求签订确认书的，签订确认书时合同成立

【答案】B

【解析】要约属于有相对人的意思表示，其生效时间采取“到达主义”。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。选项B当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于格式条款的表述中，正确的有（ ）。(2021年)

- A. 提供格式条款一方对免除或者限制其责任的内容，应举证其已尽合理提示及说明义务
- B. 对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释
- C. 格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款



D. 提供格式条款一方排除合同对方当事人主要权利的，格式条款无效

【答案】AD

【解析】(1) 对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释，选项 B 不当选；(2) 格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款，选项 C 不当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列情形中，属于无效格式条款的有（ ）。(2025 年)

A. 造成对方人身伤害的免责格式条款

B. 无过错造成对方财产损失的免责格式条款

C. 提供格式条款的一方排除对方主要权利的格式条款

D. 提供格式条款一方不合理地加重对方责任的格式条款

【答案】ACD

【解析】格式条款有下列情形之一的无效：(1) 提供格式条款的一方不合理地免除或减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利，选项 D 当选。(2) 提供格式条款的一方排除对方主要权利，选项 C 当选。(3) 造成对方人身损害的免责格式条款，选项 A 当选。(4) 因故意或重大过失造成对方财产损失的免责格式条款，选项 B 不当选。

【判断题】在承担缔约过失责任时，信赖利益的赔偿不得超过合同有效时相对人所可能得到的履行利益。（ ）(2025 年)

【答案】√

【解析】信赖利益的赔偿不得超过合同有效时相对人所可能得到的履行利益。本题表述正确。